

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2956/2537

นางสนธยา เสือมาก

โจทก์

นายทินกร บัวเล็ก

จำเลย

นายทินกร บัวเล็ก จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด

จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่และคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายจำนวน 90,000 บาท แก่โจทก์ คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 107)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 109)

คำสั่ง

จำเลยฎีกาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายรวมอยู่ จึงไม่ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ให้รับฎีกาของจำเลย และดำเนินการต่อไป

จำเลยฎีกาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายรวมอยู่ จึงไม่ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ให้รับฎีกาของจำเลย และดำเนินการต่อไป

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-อากาศ บำรุงชีพ-ยรรยง ปานุราช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>